

 Подготовлены [редакции](#) документа с изменениями, не вступившими в силу

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 10.06.2026) "О несостоятельности (банкротстве)"

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

(в ред. Федерального [закона](#) от 30.12.2008 N 296-ФЗ)

(см. текст в предыдущей [редакции](#))

Перспективы и риски арбитражных споров. Ситуации, связанные со ст. 2

▼ Развернуть

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

несостоятельность (банкротство) (далее также - банкротство) - признанная арбитражным судом или наступившая в результате завершения процедуры внесудебного банкротства гражданина неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей;

(в ред. Федеральных законов от 29.06.2015 N 186-ФЗ, от 31.07.2020 N 289-ФЗ)

(см. текст в предыдущей [редакции](#))

должник - гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, оказавшиеся неспособными удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение срока, установленного настоящим Федеральным законом;

(в ред. Федерального [закона](#) от 29.06.2015 N 186-ФЗ)

(см. текст в предыдущей [редакции](#))

денежное обязательство - обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному Гражданским [кодексом](#) Российской Федерации, бюджетным [законодательством](#) Российской Федерации основанию;

КонсультантПлюс: примечание.

Абз. 5 ст. 2 признан частично не соответствующим Конституции РФ ([Постановление](#) КС РФ от 17.12.2025 N 46-П). О правовом регулировании до внесения изменений см. [п. 2](#) Постановления.

обязательные платежи - налоги, сборы и иные обязательные взносы, уплачиваемые в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды в порядке и на условиях, которые определяются законодательством Российской Федерации, в том числе штрафы, пени и [иные](#) санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных взносов в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды, а также административные штрафы и установленные уголовным законодательством штрафы;

руководитель должника - единоличный исполнительный орган юридического лица или руководитель коллегиального исполнительного органа, а также иное лицо, осуществляющее в соответствии с федеральным законом деятельность от имени юридического лица без доверенности;

кредиторы - [лица](#), имеющие по отношению к должнику права требования по денежным обязательствам и иным обязательствам, об уплате обязательных платежей, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору;

(в ред. Федерального [закона](#) от 29.06.2015 N 154-ФЗ)

(см. текст в предыдущей [редакции](#))

конкурсные кредиторы - кредиторы по денежным обязательствам (за исключением уполномоченных органов, граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, имеет обязательства по выплате компенсации сверх возмещения вреда, предусмотренной Градостроительным [кодексом](#) Российской Федерации (компенсации сверх возмещения вреда, причиненного в результате разрушения, повреждения объекта

капитального строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения), вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, а также учредителей (участников) должника по обязательствам, вытекающим из такого участия). Конкурсным кредитором, действующим в интересах участников синдиката кредиторов, признается кредитный управляющий, действующий в порядке, предусмотренном [главой X.1](#) настоящего Федерального закона;

(в ред. Федеральных законов от 28.11.2011 [N 337-ФЗ](#), от 23.06.2016 [N 222-ФЗ](#), от 22.12.2020 [N 447-ФЗ](#))

(см. текст в предыдущей [редакции](#))

уполномоченные органы - федеральный [орган](#) исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на представление в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требований об уплате обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным обязательствам, а также органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, уполномоченные представлять в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требования по денежным обязательствам соответственно субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;

орган по контролю (надзору) - федеральный [орган](#) исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих; (в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 [N 219-ФЗ](#), от 11.06.2021 [N 170-ФЗ](#))

(см. текст в предыдущей [редакции](#))

регулирующий орган - федеральный [орган](#) исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере несостоятельности (банкротства) и финансового оздоровления;

санация - меры, принимаемые собственником имущества должника - унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника, кредиторами должника и иными лицами в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности

должника, в том числе на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве;

наблюдение - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях обеспечения сохранности его имущества, проведения анализа финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов;

финансовое оздоровление - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности;

внешнее управление - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях восстановления его платежеспособности;

конкурсное производство - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов;

реструктуризация долгов гражданина - реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве к гражданину в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности перед кредиторами в соответствии с планом реструктуризации долгов;

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 29.06.2015 N 154-ФЗ)

реализация имущества гражданина - реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов и освобождения гражданина от долгов; (абзац введен Федеральным [законом](#) от 29.06.2015 N 154-ФЗ; в ред. Федерального [закона](#) от 31.07.2020 N 289-ФЗ)

(см. текст в предыдущей [редакции](#))

мировое соглашение - процедура, применяемая в деле о банкротстве на любой стадии его рассмотрения в целях прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения между должником и кредиторами;

представитель учредителей (участников) должника - председатель совета директоров (наблюдательного совета) или иного аналогичного коллегиального органа управления должника, либо лицо, избранное советом директоров (наблюдательным советом) или

иным аналогичным коллегиальным органом управления должника, либо лицо, избранное учредителями (участниками) должника для представления их законных интересов при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве;

представитель собственника имущества должника - унитарного предприятия - лицо, уполномоченное собственником имущества должника - унитарного предприятия на представление его законных интересов при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве;

представитель комитета кредиторов - лицо, уполномоченное комитетом кредиторов участвовать в арбитражном процессе по делу о банкротстве должника от имени комитета кредиторов;

представитель собрания кредиторов - лицо, уполномоченное собранием кредиторов участвовать в арбитражном процессе по делу о банкротстве должника от имени собрания кредиторов;

КонсультантПлюс: примечание.

С 30.03.2030 в абз. 24 ч. 1 ст. 2 вносятся изменения (ФЗ от 26.07.2026 N 253-ФЗ).

арбитражный управляющий - гражданин Российской Федерации, являющийся членом саморегулируемой организации арбитражных управляющих;

временный управляющий - арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения наблюдения в соответствии с настоящим Федеральным законом;

административный управляющий - арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения финансового оздоровления в соответствии с настоящим Федеральным законом;

внешний управляющий - арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения внешнего управления и осуществления иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий;

конкурсный управляющий - арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения конкурсного производства и осуществления иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий, или государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (далее - Агентство),

осуществляющая указанные полномочия в случаях, установленных настоящим Федеральным [законом](#);

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 [N 410-ФЗ](#), от 23.06.2016 [N 222-ФЗ](#))

(см. текст в предыдущей [редакции](#))

финансовый управляющий - арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для участия в деле о банкротстве гражданина;

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 29.06.2015 [N 154-ФЗ](#))

мораторий - приостановление исполнения должником денежных обязательств и уплаты обязательных платежей;

представитель работников должника - [лицо](#), уполномоченное работниками, бывшими работниками должника представлять их законные интересы при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве;

(в ред. Федерального [закона](#) от 29.06.2015 [N 186-ФЗ](#))

(см. текст в предыдущей [редакции](#))

саморегулируемая организация арбитражных управляющих (далее также - саморегулируемая организация) - некоммерческая организация, которая основана на членстве, создана гражданами Российской Федерации, сведения о которой включены в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и целями деятельности которой являются регулирование и обеспечение деятельности арбитражных управляющих;

национальное объединение саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (далее также - национальное объединение саморегулируемых организаций) - некоммерческая организация, которая основана на членстве, создана саморегулируемыми организациями, объединяет в своем составе более чем пятьдесят процентов всех саморегулируемых организаций, сведения о которых включены в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, и целью деятельности которой является формирование согласованной позиции арбитражных управляющих по вопросам регулирования осуществляемой ими деятельности;

абзац утратил силу. - Федеральный [закон](#) от 29.07.2017 [N 266-ФЗ](#);

(см. текст в предыдущей [редакции](#))

вред, причиненный имущественным правам кредиторов, - уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий либо бездействия, приводящие к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества;

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 28.04.2009 N 73-ФЗ, в ред. Федерального [закона](#) от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

(см. текст в предыдущей [редакции](#))

недостаточность имущества - превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника;

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 28.04.2009 N 73-ФЗ)

неплатежеспособность - прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств. При этом недостаточность денежных средств предполагается, если не доказано [иное](#);

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 28.04.2009 N 73-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.

До утверждения в установленном порядке федеральных стандартов [применяются](#) нормативные правовые акты, изданные до 02.12.2014 (ФЗ от 01.12.2014 N 405-ФЗ).

федеральные стандарты - федеральные стандарты профессиональной деятельности арбитражных управляющих и федеральные стандарты деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, разработанные национальным объединением саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, утвержденные регулирующим органом в соответствии с настоящим Федеральным законом и являющиеся обязательными для исполнения арбитражными управляющими и саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих.

(в ред. Федерального [закона](#) от 01.12.2014 N 405-ФЗ)

(см. текст в предыдущей [редакции](#))

КонсультантПлюс: примечание.

С 01.01.2030 ч. 1 ст. 2 дополняется абз. 39 ([ФЗ](#) от 26.07.2026 N 253-ФЗ).

КонсультантПлюс: примечание.

С 27.07.2027 ч. 1 ст. 2 дополняется абз. 40 и 41 ([ФЗ](#) от 26.07.2026 N 253-ФЗ). См. будущую [редакцию](#).

КонсультантПлюс: примечание.

С 01.09.2026 ч. 2 ст. 2 излагается в новой редакции ([ФЗ](#) от 04.08.2026 N 283-ФЗ). См. будущую [редакцию](#).

Для целей настоящего Федерального закона [цифровая валюта](#) признается имуществом.
(часть вторая введена Федеральным [законом](#) от 31.07.2020 N 259-ФЗ)

Новости

14 августа

Практика коллегии по экономическим спорам ВС РФ: обзор за июль

14 августа

Страховая компания вместо ремонта по КАСКО самовольно выплатила деньги – ВС РФ защитил гражданина

Не пропустите

"Важнейшая практика по статье": новое за июль

13 августа

Упрощение выпуска акций и облигаций: ЦБ РФ опубликовал итоговые предложения

13 августа

Названы соцсети, в которых НКО смогут получить подтвержденный статус единым способом

12 августа

Проект об отдельных кредитных каникулах для субъектов МСП в случае ЧС внесен в Госдуму

[Все новости](#)